**RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.628.737 SÃO PAULO**

| | |
|---|---|
| **RELATOR** | **: MIN. NUNES MARQUES** |
| **RECTE.(S)** | : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO |
| **PROC.(A/S)(ES)** | : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO |
| **RECDO.(A/S)** | : ANTONIO CARLOS TAMIAZO |
| **ADV.(A/S)** | : ALEX ANDREWS PELLISSON MASSOLA |

## DECISÃO

1. O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs o presente agravo (eDoc 92) em face de decisão (eDoc 86) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.

Em suas razões recursais, o agravante refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.

Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário (eDoc 76). E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (eDoc 69) que está assim ementado:

> DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 593, III, D, DO CPP. ABSOLVIÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE COMPLETA DISSOCIAÇÃO DA TESE DEFENSIVA EM RELAÇÃO À PROVA DOS AUTOS. AGRAVO IMPROVIDO.
>
> I. Caso em exame
>
> 1. Agravo regimental interposto pelo órgão de acusação estadual contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para anular acórdão do Tribunal de Justiça e restabelecer a decisão absolutória do conselho de sentença.
>
> 2. O Tribunal de origem havia dado provimento à apelação da acusação, com fundamento no art. 593, III, "d", do CPP, por suposta manifesta contrariedade do veredicto às provas dos autos, destacando a ausência de suporte probatório

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 813D-37CA-5C1B-6569 e senha 6DEF-2B39-A4A7-C0D0

à versão acolhida e a inexistência de dolo específico, determinando novo julgamento pelo Júri.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão absolutória do Tribunal do Júri pode ser cassada, com base no art. 593, III, d, do CPP, por ser manifestamente contrária à prova dos autos, sem violar a soberania dos veredictos.

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão de origem demonstrou a inexistência de suporte probatório mínimo à tese defensiva acolhida, apta a justificar a anulação do veredicto absolutório.

III. Razões de decidir

5. O controle recursal previsto no art. 593, III, d, do CPP limita-se ao juízo de constatação da existência de suporte probatório mínimo à decisão do Júri, admitindo-se a cassação apenas quando o veredicto estiver flagrantemente desprovido de elementos idôneos.

6. A tese defensiva acolhida pelos jurados encontra respaldo no interrogatório do acusado, meio típico de prova colhido sob o crivo do contraditório judicial, afastando a conclusão de completa dissociação do veredicto em relação ao conjunto probatório.

7. A soberania dos veredictos e a competência do conselho de sentença impedem a substituição do juízo dos jurados pela instância revisora quando existem versões plausíveis amparadas em elementos de prova; é inviável valorar as provas para escolher tese prevalente em desfavor da opção do Júri.

8. Não basta, para cassar veredicto favorável ao acusado, que o Tribunal de origem apenas aponte elementos probatórios que reforçam a tese acusatória; é necessário que explicite, de modo claro, que a tese defensiva acolhida pelos jurados não encontra correspondência em nenhum elemento de prova, o que não ocorreu no acórdão recorrido.

IV. Dispositivo e tese

9. Resultado do Julgamento: Agravo improvido.

Tese de julgamento:

1. O órgão recursal só pode cassar o veredicto do Tribunal do Júri quando este se mostrar manifestamente contrário à



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 813D-37CA-5C1B-6569 e senha 6DEF-2B39-A4A7-C0D0

> prova dos autos, isto é, flagrantemente desprovido de suporte probatório mínimo. 2. Se os jurados acolhem uma das versões apresentadas em plenário, amparada em suporte probatório mínimo, é inviável o controle do mérito do veredicto pelo tribunal de justiça, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos.

O recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXVIII, "c", e LXVIII, da Constituição da República.

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.

As alegadas violações à Constituição Federal, mencionadas nas razões recursais, não foram apreciadas pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.

Noto, ademais, sequer foram opostos embargos de declaração com o fito de provocar eventual manifestação do órgão julgador de origem acerca da suposta transgressão ao Texto Constitucional.

Desse modo, incide, na espécie, o óbice dos Enunciados n. 282 e 356 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.

Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:

> I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 813D-37CA-5C1B-6569 e senha 6DEF-2B39-A4A7-C0D0

> constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.
>
> (ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário.

4. Publique-se.

Brasília, 9 de novembro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
*Documento assinado digitalmente*



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 813D-37CA-5C1B-6569 e senha 6DEF-2B39-A4A7-C0D0